Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

L'accesso al mercato bancario

Punto 4 del programma — l'accesso al mercato bancario

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
19 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 L'accesso al mercato bancario **1**

1.1 D1 — Mi parli dell'accesso al mercato bancario . . . 1
1.2 D2 — L'iter completo dell'autorizzazione . . . 1
1.3 D3 — Le condizioni dell'art. 14 e la natura del provvedimento . . . 2
1.4 D4 — La forma societaria della banca . . . 3
1.5 D5 — Il capitale minimo . . . 3
1.6 D6 — Sede legale e direzione generale in Italia . . . 3
1.7 D7 — Il programma di attività iniziale . . . 4
1.8 D8 — Chi autorizza: BCE e Banca d'Italia . . . 4
1.9 D9 — Diniego dell'autorizzazione: garanzie e rimedi . . . 5
1.10 D10 — Dalla discrezionalità del 1936 all'autorizzazione di oggi . . . 5
1.11 D11 — L'albo e il registro delle imprese . . . 6
1.12 D12 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione . . . 6
1.13 D13 — Le succursali: l'art. 15 . . . 7
1.14 D14 — La libera prestazione di servizi: l'art. 16 . . . 7
1.15 D15 — Mutuo riconoscimento e controllo dello Stato ospitante . . . 8
1.16 D16 — Le banche di Stato terzo . . . 9
1.17 D17 — Il sistema di garanzia dei depositanti . . . 9
1.18 D18 — L'abusivismo come presidio dell'accesso . . . 10
1.19 D19 — L'autorizzazione delle banche di credito cooperativo . . . 10

1 | L'accesso al mercato bancario

Il capitolo copre gli artt. 13-18 del TUB (albo, autorizzazione all'attività bancaria, succursali, libera prestazione di servizi), preceduti dalla riserva di attività degli artt. 10 e 11. Con gli assistenti si parte da «mi parli dell'accesso al mercato», si chiede «tutto l'iter di autorizzazione» e i «requisiti dell'attività bancaria», e da lì si scivola sui partecipanti al capitale (punto 5); con Urbani il centro è il riparto fra Banca d'Italia e BCE. Testo di riferimento: TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

1.1. D1 — Mi parli dell'accesso al mercato bancario

Domanda. Mi parli dell'accesso al mercato bancario.

Risposta ideale. L'accesso al mercato bancario risponde alla domanda: chi può fare la banca, e a quali condizioni? Parto dall'art. 10: la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria, che ha carattere d'impresa, e il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche; l'art. 11 vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche. Una riserva di attività ha bisogno di un filtro, e il filtro è l'autorizzazione dell'art. 14. La ragione è costituzionale: l'iniziativa economica dell'art. 41 non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, e l'art. 47 impone di tutelare il risparmio e di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. L'ingresso, però, non è discrezionale: l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono sette condizioni oggettive, e si nega quando, dalla verifica di quelle condizioni, non risulta garantita la sana e prudente gestione. Oggi la rilascia la BCE, su proposta della Banca d'Italia, per tutte le banche degli Stati partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico, e la Banca d'Italia iscrive la banca nell'albo dell'art. 13. Il resto del capo riguarda chi è già autorizzato: succursali (art. 15) e libera prestazione di servizi (art. 16) funzionano da passaporto europeo, perché con l'autorizzazione dello Stato d'origine si opera negli altri Stati membri senza un nuovo titolo, mentre la banca di Stato terzo ha bisogno di un'autorizzazione propria. Il ponte naturale è l'iter: vediamo come nasce concretamente una banca, perché è lì che si vede chi decide e su quali condizioni.

1.2. D2 — L'iter completo dell'autorizzazione

Domanda. Mi descriva tutto l'iter di autorizzazione, dal primo contatto con la Banca d'Italia fino all'iscrizione all'albo.

Risposta ideale. I promotori informano preventivamente la Banca d'Italia e stipulano l'atto costitutivo, che però non viene ancora iscritto. Poi presentano la domanda alla Banca d'Italia, perché l'art. 14 del Regolamento 1024/2013 vuole che sia presentata all'autorità nazionale dello Stato di futura sede, con atto costitutivo, statuto e programma di attività (art. 14, comma 1, lett. c, TUB). La Banca d'Italia istruisce e verifica le sette condizioni: se sono soddisfatte adotta un progetto di decisione che propone alla BCE il rilascio, notificandolo anche al richiedente; altrimenti respinge direttamente la domanda (art. 14, parr. 1 e 2, del Regolamento). Il progetto si ritiene adottato dalla BCE se questa non obietta entro dieci giorni lavorativi, prorogabili una sola volta, e può obiettare solo se non sono soddisfatte le condizioni del diritto dell'Unione; la decisione è notificata dalla Banca d'Italia (parr. 3 e 4). I termini non stanno nel TUB: quello per il progetto di decisione lo fissa il diritto nazionale (art. 14, par. 2, del Regolamento), mentre la direttiva prevede sei mesi per il diniego motivato e dodici mesi in ogni caso per decidere (art. 15 dir. 2013/36/UE). Solo dopo l'autorizzazione si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 14, comma 3): è lì che nasce la società. Segue l'iscrizione nell'albo (art. 13), insieme all'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96); poi la banca comunica l'avvio dell'operatività, che deve avvenire entro un anno dal rilascio, altrimenti l'autorizzazione decade. Il ponte è la lett. d) dell'art. 14: fra i presupposti c'è la valutazione dei futuri soci secondo l'art. 19, cioè il tema degli assetti proprietari.

1.3. D3 — Le condizioni dell'art. 14 e la natura del provvedimento

Domanda. Commenti l'art. 14: quali sono i requisiti per esercitare l'attività bancaria, e il provvedimento è vincolato o discrezionale?

Risposta ideale. L'art. 14, comma 1, dice che l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono sette condizioni, e la formula indica un provvedimento tendenzialmente vincolato: se le condizioni ci sono, l'autorità non può negare per ragioni di opportunità economica. Le condizioni sono la forma di società per azioni o di cooperativa per azioni a responsabilità limitata (lett. a); la sede legale e la direzione generale in Italia (a-bis); un capitale versato non inferiore a quello fissato dalla Banca d'Italia (b); un programma di attività iniziale, con atto costitutivo e statuto (c); i presupposti dell'autorizzazione dell'art. 19 per i partecipanti, o in mancanza la comunicazione dei primi venti azionisti (d); l'idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 (e); l'assenza di stretti legami che ostacolino la vigilanza (f). Il vincolo non è però assoluto: il comma 2 dice che l'autorizzazione è negata quando dalla verifica non risulta garantita la sana e prudente gestione, ed è lì che entra un apprezzamento tecnico, soprattutto sul programma e sui partecipanti, con obbligo di motivazione. La direttiva lo conferma, perché vieta agli Stati di esaminare la domanda in funzione delle esigenze economiche del mercato (art. 11 dir. 2013/36/UE). Il distinguo è con la concessione: qui il richiedente ha una posizione tutelabile e l'autorità accerta soltanto se le condizioni ci sono.

1.4. D4 — La forma societaria della banca

Domanda. Perché la banca può essere solo una società per azioni o una cooperativa per azioni? In che cosa questo si distingue dal diritto comune?

Risposta ideale. L'art. 14, comma 1, lett. a), ammette due sole vesti: la società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Nel diritto comune chi vuole fare impresa può scegliere fra molti tipi, anche una società a responsabilità limitata o una società di persone; per l'attività bancaria no, perché la banca raccoglie risparmio fra il pubblico. Servono un capitale determinato, misurabile e vincolabile, una responsabilità limitata dei soci e una struttura di organi tipica, che renda possibile la vigilanza prudenziale e comparabili gli assetti proprietari e di governo. Il tipo societario è dunque un presidio del risparmio, in linea con l'art. 10: il comma 1 qualifica l'attività come impresa, il comma 2 la riserva alle banche, e l'art. 14 dice in quali forme si può essere banca. La scelta chiude il vecchio sistema, in cui accanto alle società vivevano le banche pubbliche e forme con responsabilità illimitata dei soci, ed è il frutto della privatizzazione degli anni Novanta. Il distinguo sta nella seconda veste: la cooperativa bancaria non è la cooperativa del codice civile, perché il TUB detta per le popolari e per le banche di credito cooperativo regole speciali, dal voto capitario ai limiti di possesso, che sono oggetto del punto 7.

1.5. D5 — Il capitale minimo

Domanda. Perché per essere autorizzata la banca deve avere un capitale minimo, e chi ne fissa l'importo? E quanto è oggi?

Risposta ideale. Perché la legge fissa il principio, cioè che il capitale versato non può essere inferiore a un minimo, ma la misura deve poter cambiare nel tempo senza passare da una legge: è una delegificazione. L'art. 14, comma 1, lett. b), rinvia perciò alla Banca d'Italia. C'è anche un pavimento europeo, perché l'art. 12 della direttiva 2013/36/UE fissa in cinque milioni di euro il capitale iniziale. Le disposizioni di vigilanza richiedono dieci milioni per le banche in forma di società per azioni e per le popolari, e cinque milioni per le banche di credito cooperativo, che sono banche locali. Il capitale deve essere versato e non soltanto sottoscritto: i conferimenti in denaro sono depositati in un conto indisponibile intestato alla banca in costituzione, mentre nelle altre società per azioni basta un versamento parziale. La ratio è doppia: non ostacolare l'ingresso di nuovi operatori e, insieme, assicurare alla banca mezzi adeguati nella fase di avvio, che è la più rischiosa. La soglia, inoltre, è un requisito di permanenza: se viene meno, vengono meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, e si apre la strada alla revoca dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a). Il distinguo è con i fondi propri della vigilanza prudenziale, che presidiano l'esercizio dell'attività e appartengono al modulo successivo.

1.6. D6 — Sede legale e direzione generale in Italia

Domanda. Perché la banca deve avere in Italia sia la sede legale sia la direzione generale?

Risposta ideale. La lett. a-bis dell'art. 14, comma 1, richiede entrambe nel territorio della Repubblica, e la congiunzione è la chiave: non basta la sede statutaria, occorre che in Italia si trovi il centro effettivo dell'amministrazione. Le ragioni sono due. La prima è l'individuazione dell'autorità competente: la domanda si presenta all'autorità nazionale dello Stato in cui l'ente creditizio avrà sede (art. 14, par. 1, del Regolamento 1024/2013), e il diritto europeo esige che la sede centrale si trovi nello stesso Stato della sede legale (art. 13 della direttiva 2013/36/UE). La seconda, che è la vera ratio, è evitare le banche cassetta postale, formalmente italiane ma dirette dall'estero, rispetto alle quali la vigilanza sarebbe inefficace; è la stessa preoccupazione della lett. f) sugli stretti legami. La condizione non è soltanto di ingresso ma di permanenza: se la direzione generale si trasferisse all'estero verrebbero meno le condizioni dell'autorizzazione, con il rischio di revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a). Il distinguo riguarda le banche degli altri Stati: una banca comunitaria non deve spostare la sede in Italia, perché opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine, mentre una banca di Stato terzo opera con una succursale autorizzata e la sua sede resta all'estero.

1.7. D7 — Il programma di attività iniziale

Domanda. Che cosa deve contenere il programma di attività iniziale e come lo valuta l'autorità?

Risposta ideale. La lett. c) dell'art. 14, comma 1, richiede un programma concernente l'attività iniziale, presentato con atto costitutivo e statuto, con l'indicazione della capogruppo, se c'è, e con la descrizione dei dispositivi di governo societario, dell'organizzazione amministrativa e contabile, dei controlli interni e dei sistemi di remunerazione. È la condizione più valutativa, perché a differenza di forma, sede e capitale non fotografa una situazione presente ma proietta l'iniziativa nel tempo. Le disposizioni di vigilanza chiedono le linee di sviluppo dell'operatività, con mercato di riferimento e livello di rischio tollerato, previsioni patrimoniali ed economiche per ciascuno dei primi tre esercizi, anche in scenari avversi, e una relazione sul governo societario e sull'organizzazione. La BCE e la Banca d'Italia lo valutano in un'ottica di sana e prudente gestione: verificano che le previsioni siano attendibili, che l'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario sia assicurato per tutto l'arco del programma e che l'assetto organizzativo e dei controlli sia adeguato, e possono chiedere modifiche. Poiché c'è valutazione, c'è obbligo di motivazione. Il fondamento europeo è l'art. 10 della direttiva 2013/36/UE, che prevede il programma con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa. Il distinguo è con le condizioni oggettive, che si accertano soltanto: qui l'autorità apprezza, ma sempre secondo la sana e prudente gestione, mai secondo l'opportunità economica.

1.8. D8 — Chi autorizza: BCE e Banca d'Italia

Domanda. Chi rilascia oggi l'autorizzazione? Mi spieghi il rapporto fra Banca d'Italia e BCE, e perché la BCE decide anche per le banche meno significative.

Risposta ideale. L'art. 14, comma 2, TUB dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. Il fondamento è l'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento

1024/2013, che dà alla BCE competenza esclusiva nel rilasciare e revocare l'autorizzazione di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti. Il punto che si dimentica è che la distinzione fra banche significative e meno significative vale per la vigilanza corrente: l'art. 6, parr. 4 e 5, ne esclude le lettere a) e c) dell'art. 4, e quindi l'autorizzazione è un procedimento comune, di competenza della BCE anche per la più piccola banca di credito cooperativo. La ragione è che l'autorizzazione è il titolo che vale in tutta l'Unione, e la sua applicazione uniforme non si lascia ad autorità diverse. Sul piano procedurale la Banca d'Italia riceve la domanda e istruisce; la BCE non riceve mai domande dirette, ma progetti di decisione. Dentro la BCE decide formalmente il consiglio direttivo, su un progetto completo del consiglio di vigilanza, che si considera adottato se il consiglio direttivo non obietta entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (art. 26, par. 8). Il distinguo è con le banche già esistenti: non hanno dovuto chiedere nulla, perché l'art. 33, par. 5, le considera autorizzate a norma dell'art. 14 e libere di continuare l'attività.

1.9. D9 — Diniego dell'autorizzazione: garanzie e rimedi

Domanda. L'autorizzazione viene negata. Quali garanzie ha avuto il richiedente nel procedimento e quali rimedi ha contro il diniego?

Risposta ideale. Dipende da chi ha negato. Se ha respinto la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Regolamento 1024/2013, l'atto è nazionale: il richiedente ha le garanzie del procedimento amministrativo, comprese motivazione e contraddittorio, e il rimedio è il ricorso al giudice amministrativo italiano. Se ha deciso la BCE, valgono le garanzie dell'art. 22 del Regolamento: il diritto di essere sentiti prima della decisione, l'accesso al fascicolo, salvi i segreti aziendali, e l'obbligo di motivare. L'urgenza, quando serve a evitare danni significativi al sistema finanziario, consente soltanto di rinviare l'audizione dopo una decisione provvisoria: la motivazione resta sempre. Dopo la decisione c'è l'art. 24: la Commissione amministrativa del riesame, che riesamina la conformità procedurale e sostanziale della decisione, su richiesta presentata entro un mese. La richiesta non sospende l'esecuzione, a meno che il consiglio direttivo non la sospenda su proposta della Commissione, e la Commissione non annulla ma esprime un parere e rinvia il caso al consiglio di vigilanza perché prepari un nuovo progetto di decisione. Il riesame è facoltativo e non pregiudica il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il distinguo è fra i due livelli di tutela: il giudice nazionale controlla l'atto nazionale, quello europeo l'atto della BCE.

1.10. D10 — Dalla discrezionalità del 1936 all'autorizzazione di oggi

Domanda. Nella legge bancaria l'accesso era discrezionale e guidato dalle «esigenze economiche del mercato». Che cosa resta oggi di quel sistema?

Risposta ideale. Quasi nulla, e la rottura passa per le direttive. La legge bancaria prevedeva più autorizzazioni, alla costituzione, all'inizio delle operazioni e all'apertura degli sportelli, e

la Banca d'Italia poteva rilasciarle o negarle valutando le esigenze economiche del mercato, sotto l'indirizzo del CICR. La prima direttiva del 1977 condizionò il rilascio a requisiti oggettivi e già vietava di esaminare la domanda secondo le esigenze economiche del mercato (art. 3, par. 3), sia pure con un periodo transitorio per gli Stati, e il TUB sciolse il dubbio sulla natura dell'atto nel senso dell'autorizzazione, non della concessione: l'art. 14 elenca condizioni tassative, e al criterio dell'opportunità economica subentra la sana e prudente gestione dell'art. 5. Oggi il divieto è nell'art. 11 della direttiva 2013/36/UE, e l'autorizzazione è una sola: non c'è più un'autorizzazione per ogni sportello, perché l'apertura di succursali in Italia è liberalizzata. Resta la riserva di attività dell'art. 10 e resta la logica del controllo preventivo, ma con parametri prudenziali. Resta anche un margine di apprezzamento tecnico, nel comma 2 dell'art. 14, sulla sana e prudente gestione. E cambia l'autorità: la decisione non è più solo nazionale, perché rilascia la BCE su proposta della Banca d'Italia.

1.11. D11 — L'albo e il registro delle imprese

Domanda. Che cos'è l'albo dell'art. 13, e che rapporto c'è fra l'iscrizione nell'albo e quella nel registro delle imprese? Quale delle due fa nascere la banca?

Risposta ideale. L'art. 13 prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche italiane, le succursali in Italia di banche di Stato terzo e le succursali delle banche comunitarie, e il comma 2 impone alle banche di indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione. La funzione è di pubblicità: l'albo consente a chiunque di verificare se un soggetto che si presenta come banca lo sia davvero, ed è quindi collegato ai presidi contro l'abusivismo. L'iscrizione attesta e non costituisce. Sono tre momenti distinti: l'autorizzazione, che è un provvedimento amministrativo; l'iscrizione nel registro delle imprese, che fa nascere la società; l'iscrizione nell'albo, che rende pubblico lo status di banca. Il raccordo è l'art. 14, comma 3: non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione. La sequenza è dunque prima l'autorizzazione, poi il registro delle imprese, poi l'albo, dopo che la banca ha inviato alla Banca d'Italia il certificato di iscrizione. Se per errore la società fosse iscritta senza autorizzazione, la Banca d'Italia può chiedere la cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 223-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si può riassumere così: la società nasce nel registro delle imprese, la banca nasce con l'autorizzazione e l'albo lo dichiara al mercato.

1.12. D12 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione può venire meno? Mi distingua decadenza e revoca e mi dica chi le pronuncia.

Risposta ideale. Sì, in due modi. La decadenza consegue all'inerzia: le disposizioni di vigilanza la prevedono quando la banca non ha iniziato a operare entro un anno dal rilascio o vi ha rinunciato espressamente, con una proroga limitata, di norma fino a tre mesi; ricalca l'art. 18

della direttiva 2013/36/UE, che ammette la revoca in caso di mancato uso entro dodici mesi. La revoca è invece l'art. 14, comma 3-bis, ed è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, in tre casi: sono venute meno le condizioni dell'autorizzazione; essa è stata ottenuta con false dichiarazioni; è accertata l'interruzione dell'attività per oltre sei mesi continuativi. A questi si aggiunge la liquidazione coatta amministrativa, che nel testo oggi applicabile sta nel comma 3-ter, su proposta della Banca d'Italia. Il d.lgs. 208/2025 la porta nel comma 3-bis come lettera c-bis, ma le modifiche all'art. 14 si applicano dall'11 gennaio 2027: la sostanza non cambia, e revoca sempre la BCE. Quanto a chi pronuncia, è la BCE, perché l'art. 4 del Regolamento 1024/2013 le attribuisce il potere di revocare; l'art. 14, par. 5, precisa che lo fa di propria iniziativa, dopo aver consultato l'autorità nazionale, o su sua proposta, e il par. 6 consente alle autorità nazionali di risoluzione di opporsi se la revoca ne pregiudicherebbe l'attuazione. Anche per la decadenza le disposizioni di vigilanza rinviano alla BCE. Il distinguo è fra inerzia e perdita dei requisiti: le condizioni dell'art. 14 sono condizioni di permanenza.

1.13. D13 — Le succursali: l'art. 15

Domanda. Mi illustri l'art. 15 sulle succursali, distinguendo le diverse situazioni.

Risposta ideale. L'art. 15 distingue secondo la nazionalità della banca e la destinazione dell'insediamento. Il comma 01 stabilisce che le banche italiane possono stabilire succursali in Italia e negli altri Stati comunitari secondo le procedure del Meccanismo di vigilanza unico, e che le banche degli altri Stati comunitari possono farlo in Italia: non serve alcuna autorizzazione, perché vale il passaporto europeo e la banca opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine, dopo una notifica all'autorità d'origine che la trasmette all'autorità ospitante (art. 35 della direttiva 2013/36/UE). Il comma 1 aggiunge un potere negativo: per i soggetti italiani meno significativi la Banca d'Italia può vietare una nuova succursale quando le strutture organizzative o la situazione finanziaria non sono adeguate. Il comma 2 richiede invece la previa autorizzazione della Banca d'Italia per le succursali delle banche italiane in uno Stato terzo, dove il passaporto non vale. Il comma 3 riguarda le banche degli Stati comunitari non partecipanti al Meccanismo: la comunicazione arriva alla Banca d'Italia dall'autorità dello Stato d'origine e la succursale inizia l'attività decorsi due mesi. Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia informi la Consob quando c'è intermediazione mobiliare. Il distinguo da ricordare è che l'autorizzazione serve nei rapporti con gli Stati terzi, mentre dentro l'Unione basta la notifica.

1.14. D14 — La libera prestazione di servizi: l'art. 16

Domanda. Mi illustri l'art. 16 sulla libera prestazione di servizi. Quando siamo in libera prestazione e quando in stabilimento?

Risposta ideale. L'art. 16 disciplina l'operatività senza stabilimento ed è simmetrico all'art. 15: cambia la modalità di ingresso, non i criteri. Il comma 1 consente alle banche italiane di esercitare in uno Stato comunitario le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilirvi

succursali, secondo il Meccanismo di vigilanza unico e le procedure fissate dalla Banca d'Italia; la direttiva prevede la notifica all'autorità d'origine, che la trasmette all'autorità ospitante entro un mese (art. 39). Il comma 2 richiede la previa autorizzazione della Banca d'Italia per operare in uno Stato terzo. Il comma 3 consente alle banche comunitarie di operare in Italia dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità dello Stato di appartenenza: è la pura applicazione del controllo dello Stato d'origine, perché non occorre alcun atto italiano. Il comma 4 riguarda le banche di Stato terzo e qui il d.lgs. 208/2025 cambia regime: nel testo riscritto, applicabile dall'11 gennaio 2027 (art. 4, comma 1, d.lgs. 208/2025), basta la comunicazione alla Banca d'Italia e il rispetto delle condizioni da essa stabilite, con potere di vietare, mentre prima serviva l'autorizzazione; resta fermo, dall'11 gennaio 2027, l'obbligo di succursale dell'art. 14-bis per certe attività. Il confine con lo stabilimento non dipende dal mezzo tecnico, telematico o no, ma dalla presenza stabile e organizzata nello Stato ospitante: dove c'è, siamo nell'art. 15; dove manca, nell'art. 16.

1.15. D15 — Mutuo riconoscimento e controllo dello Stato ospitante

Domanda. Che cosa si intende per mutuo riconoscimento? E se la vigilanza spetta all'autorità d'origine, che cosa può fare la Banca d'Italia verso la succursale italiana di una banca francese?

Risposta ideale. Il mutuo riconoscimento è il principio per cui una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare negli altri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata, senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante. Ne è presupposto l'armonizzazione delle condizioni di accesso, ne è corollario l'home country control: la vigilanza spetta in via di principio all'autorità dello Stato d'origine. Le attività che ne beneficiano sono elencate nell'art. 1, comma 2, lett. f), e l'art. 17 completa il quadro: per quelle non ammesse, esercitate da banche comunitarie in Italia, torna la competenza della Banca d'Italia, che le disciplina. Il beneficio ha dunque un perimetro definito, e l'art. 18 lo estende alle società finanziarie controllate da banche. Quanto alla banca francese, il controllo del Paese d'origine non lascia l'Italia senza strumenti. L'art. 55 attribuisce alla Banca d'Italia il controllo sulle succursali di banche dell'Unione, con le modalità da essa stabilite, comprese le ispezioni dopo consultazione dell'autorità d'origine. L'art. 79, comma 1, le consente, in caso di violazione di norme il cui controllo spetta all'autorità d'origine, di avvertirla e, in attesa dei suoi provvedimenti e per urgenza, di adottare misure provvisorie a tutela dei depositanti, come il divieto di nuove operazioni. Se è in gioco la liquidità, la Banca d'Italia può agire quando le misure dell'autorità d'origine mancano o sono inadeguate (comma 2), e nelle materie di sua competenza può arrivare fino alla chiusura della succursale (comma 4). Il distinguo è che l'home country control distribuisce le competenze, non cancella il presidio dello Stato ospitante.

1.16. D16 — Le banche di Stato terzo

Domanda. Una banca statunitense vuole essere presente in Italia. Come può entrare e a quali condizioni?

Risposta ideale. Ha due strade. La prima è la filiazione, una banca italiana a tutti gli effetti, che chiede l'autorizzazione dell'art. 14 con tutte le sue condizioni e gode poi del passaporto europeo; le disposizioni di vigilanza aggiungono condizioni sulla vigilanza nello Stato d'origine, sullo scambio di informazioni e sul consenso dell'autorità estera. La seconda è la succursale, che non ha personalità giuridica e non ha il passaporto, perché non può operare fuori dall'Italia salvo eccezioni. Qui il regime cambia nel tempo. Il d.lgs. 208/2025 ha introdotto l'art. 14-bis, in vigore dal 9 gennaio 2026 ma applicabile dall'11 gennaio 2027 (art. 4, comma 1, d.lgs. 208/2025): la banca di Stato terzo presenta domanda alla Banca d'Italia, che autorizza se la banca è autorizzata e vigilata nello Stato d'origine, se l'autorità estera ha attestato la solidità e ricevuto il programma, se sono rispettati i requisiti del nuovo Capo I-bis del Titolo III e non ci sono ostacoli allo scambio di informazioni né sospetti di riciclaggio, sentito il Ministero degli affari esteri e tenuto conto della reciprocità. Fino ad allora vale il vecchio art. 14, comma 4: la prima succursale è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, a condizioni corrispondenti alle lett. b), c) ed e) dell'art. 14, con la reciprocità. Il distinguo con la banca comunitaria è netto: quella opera con l'autorizzazione dello Stato d'origine, la statunitense ha bisogno di un titolo italiano.

1.17. D17 — Il sistema di garanzia dei depositanti

Domanda. L'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti è una conseguenza dell'autorizzazione o una condizione dell'accesso?

Risposta ideale. Dipende dal soggetto. Per le banche italiane l'art. 96, comma 1, impone di aderire a uno dei sistemi di garanzia riconosciuti in Italia, e il certificato di adesione va inviato alla Banca d'Italia fra gli adempimenti che seguono l'autorizzazione: è un obbligo di operatività, non una condizione di rilascio. Per le succursali di banche comunitarie l'adesione è facoltativa e integrativa (comma 2), perché la tutela di base è quella dello Stato d'origine, coerentemente con l'home country control. Per le succursali di banche di Stato terzo il comma 3, nel testo modificato dal d.lgs. 208/2025, stabilisce che aderiscono a un sistema italiano salvo che partecipino a un sistema estero equivalente almeno per livello e ambito di copertura. L'accertamento dell'equivalenza spetta alla Banca d'Italia (art. 96-ter) e, se negativo, comporta il diniego dell'autorizzazione, salvo che la banca scelga un sistema italiano o un altro sistema equivalente: qui l'adesione diventa dunque un presupposto dell'insediamento. Il filo di tutto è l'art. 47 della Costituzione: chi raccoglie risparmio con un titolo pubblico deve offrire una tutela al risparmiatore. Il distinguo è fra banche italiane, per le quali la garanzia segue l'autorizzazione, e succursali di Stato terzo, per le quali la precede.

1.18. D18 — L'abusivismo come presidio dell'accesso

Domanda. Che cosa accade a chi fa la banca senza autorizzazione, o si presenta al pubblico come banca senza esserlo?

Risposta ideale. L'autorizzazione è il titolo che rende lecita un'attività altrimenti vietata, e il TUB la presidia su più piani. La riserva dell'art. 10, comma 2, e il divieto di raccolta dell'art. 11, comma 2, sono assistiti da sanzioni penali: l'art. 131 punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito, quindi occorre il cumulo dei due elementi; l'art. 130 punisce con una pena più lieve la sola raccolta abusiva. A questo si affianca la riserva di denominazione dell'art. 133: i soggetti diversi dalle banche non possono usare nella denominazione o nelle comunicazioni al pubblico parole come banca, banco, credito, risparmio, o altre idonee a trarre in inganno. Qui la sanzione è amministrativa, da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società da 30.000 euro fino al dieci per cento del fatturato. Se per errore la società fosse iscritta nel registro delle imprese senza autorizzazione, la Banca d'Italia può chiedere la cancellazione, e l'albo dell'art. 13 consente a chiunque di verificare chi sia banca. Il distinguo è fra le due riserve: l'art. 10 protegge la sostanza dell'attività, l'art. 133 l'apparenza, e si può violare una senza l'altra.

1.19. D19 — L'autorizzazione delle banche di credito cooperativo

Domanda. Vi sono particolarità nell'autorizzazione quando la richiedente è una banca di credito cooperativo?

Risposta ideale. Sì. L'art. 33, comma 1-bis, aggiunge una condizione alle sette dell'art. 14: l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, salvo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1-bis, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 1-ter ripete lo schema dell'art. 14, comma 3: non si può dare corso all'iscrizione nell'albo delle società cooperative se non consta l'autorizzazione. Alla domanda vanno allegati l'impegno ad aderire a un gruppo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca e una relazione sul rispetto della mutualità prevalente. Le altre specialità riguardano il capitale minimo, di cinque milioni anziché dieci, e i soci, che devono risiedere, avere sede o operare nel territorio di competenza (art. 34, comma 2), senza poter possedere azioni per più di centomila euro di valore nominale (art. 34, comma 4). La ragione è che dopo la riforma del 2016 il modello della banca di credito cooperativo è quello del gruppo, con una capogruppo che dirige e coordina, e quindi l'accesso passa dall'appartenenza al gruppo. Il distinguo è con la banca popolare, che segue le regole generali dell'art. 14. Per il resto, rinvio al capitolo sul gruppo bancario cooperativo.